

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 352/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โจทก์

นางสุนีย์ อมรรกุล

จำเลย

นางสุนีย์ อมรรกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 219

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอ
บัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 7,8,26,75,76,102 ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฯลฯ ลงโทษฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท ฐานจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท รวมจำคุก 4 ปี และปรับ 40,000 บาท จำเลยรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี และปรับ 20,000 บาท ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โดยให้คุมประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด 2 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษ ไม่ปรับและไม่คุมประพฤติ
จำเลย นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 50)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ทั้งนี้เพราะโทษที่ศาลชั้นต้นลงแก่
จำเลยนั้นแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน10,000 บาทและศาลอุทธรณ์
ก็ลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดดังกล่าว ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้ต้องห้ามตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ทั้งนี้เพราะโทษที่ศาลชั้นต้นลงแก่
จำเลยนั้นแต่ละกระทงจำคุกไม่เกิน 1 ปีและปรับไม่เกิน10,000 บาทและศาลอุทธรณ์
ก็ลงโทษจำเลยไม่เกินกำหนดดังกล่าว ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ